

상품 주문 시스템 운영 계약서

한국수퍼체인유통사업협동조합(이하 "KVC")과 (주)생큐소프트(이하 "생큐소프트")는 한국수퍼체인유통사업협동조합의 상생협력사업 일환인 공동구매사업 운영에 상호신뢰와 이해를 바탕으로 최선을 다하기 위해 본 상품주문 시스템운영 계약을 체결한다

제1조 [목적]

① 본 계약은 중소기업 경쟁력을 위한 대중소기업 상생협력 사업의 일환으로 추진되는 상품주문시스템(이하 "생큐마트몰" 이라한다)을 구축함에 있어 시스템 개발 및 운영관리, 유지보수, 상품 DB구축 등에 대한KVC 와 생큐소프트의 의무사항과 제반사항을 명확하게 규정하기 위함에 있다.

② KVC 와 생큐소프트는 본 계약을 신의에 따라 성실히 이행함으로써 KVC 와 생큐소프트간의 공정한 거래관계를 형성하고 이를 바탕으로 최선을 다하여 공동의 발전을 도모함을 목적으로 한다.

제2조 [용어의 정의]

본 계약에서 사용되는 용어는 다음과 같은 뜻을 가진다.

- ① "체인본부" 라 함은 KVC에 소속된 회원사를 말한다.
- ② "가맹점" 이라 함은 KVC회원사들에 소속된 소매점을 말한다.
- ③ "공동구매사업" 이라함은 KVC와 생큐소프트가 실시하는 상품공급자와의 상생협력 사업을 말한다.
- ④ "상품공급자" 이라 함은 생큐마트 몰 운영에 필요한 상품을 공급하는 자를 말한다.
- ⑤ "생큐마트몰" 이라 함은 KVC 및 가맹점이 본 계약서를 통한 상품주문을 위해 생큐소프트가 구축한 상품주문시스템을 말한다.
- ⑥ "상품" 이라함은 상품공급자의 공급으로 생큐마트몰에서 KVC 협력사 또는 체인본부 및 가맹점이 구매할 수 있는 모든 품목을 말한다.
- ⑦ "수수료" 이라 함은(생큐소프트가 생큐마트몰의 구축, 개발, 운영관리, 유지보수, 상품 DB구축 등을 수행하는 데에 따른 상품공급자가 kvc를 통해서 생큐소프트에게 지급하는 경제적 이익을 말한다.

- ⑧ “브랜드사용료”라 함은 본 시스템을 운영하면서 사용된 KVC소유의 생큐마트 브랜드명 사용에 따른 생큐소프트가 KVC에게 지급하는 경제적 이익을 말한다.

제3조 [상호간 역할]

① 생큐소프트의 역할

1. 생큐소프트는 KVC의 공동구매사업을 위한 생큐마트몰(상품주문시스템)구축에 대해 책임을 가지고 진행하며 개발비용 및 유지보수 비용은 생큐소프트가 부담하고 KVC의 의견을 반영하여 운영관리 한다.
2. 생큐소프트는 KVC를 대신하여 상품공급자가 제공하는 모든 상품DB를 받아 관리 함은 물론 판매관리 대한 모든 자료를 KVC와 체인본부가 언제든지 확인 할 수 있도록 관리 시스템을 제공하며, 상품공급자와 KVC 간 공동구매사업이 존속 되는 한 생큐마트몰 사용을 보장 토록 한다.
3. 생큐소프트는 생큐마트몰의 지속적 영업 및 교육업무를 진행 하며 체인본부 및 가맹점이 생큐마트몰 이용 시 발생 되는 문제 응대 및 처리업무를 진행 한다.
4. 생큐소프트는 본 계약을 해지 또는 종료하고자 하는 경우에도 본 사업과 관련한 법적, 금전적 등 모든 권리를 포기하는 것으로 한다.
5. 생큐소프트는 생큐마트몰을 통한 부가사업 추진 시 KVC에게 사전통보는 물론 합의 하에 수행하여야 하며 부가사업에 관련된 민·형사상의 책임은 생큐소프트에 있다.

② KVC 의 역할

1. 생큐소프트와 체인본부간의 본 사업진행에 적극참여 하여 원만한 사업진행이 될 수 있도록 한다.
2. KVC 소유 브랜드인 Thank Q mart(생큐마트)를 공동구매 사업에 사용할수 있도록 적극협조 한다.
3. 본 사업의 활성화를 위한 생큐소프트의 요청과 대외기관 그리고 협력업체의 업무조율이 필요 시 협력한다.

제4조 [수수료]

- ① KVC는 생큐소프트에게 생큐마트몰의 구축, 시스템 개발 및 운영관리,유지보

수 등에 대한 모든 업무를 생큐소프트가 수행하고 그에 따른 수수료 KVC와 상품공급자 그리고 생큐소프트 3자가 협의하여 별도로 생큐소프트에 지급함을 원칙으로 한다.

② 수수료 지급방법 및 요율 등은 별도 계약에 의한다.

제5조 [비밀유지]

① 생큐소프트는 본 계약에 의해 진행되는 모든 사업과정에서 직접 또는 간접적으로 확보한 어떠한 정보든지 대외비로 취급하여 비밀을 유지하여야 한다.

② 생큐소프트는 본 계약에 의해 직접 또는 간접적으로 확보한 KVC와 관련된 어떠한 정보(가맹점 정보 포함)도 본 사업이외에 사용할 수 없다.

(단, KVC에게 사전 서면 승인을 받은 경우는 예외로 한다.)

③ 생큐소프트는 본 계약에 의해 직접 또는 간접적으로 확보한 와 관련된 어떠한정보(가맹점 정보 포함)도 임의로 인쇄, 복사, 가공하거나 개인 또는 제3자 에게 대여, 공개할 수 없으며 불법유출 되지 않도록 보안에 만전을기해야 한다.(단, KVC에게 사전 서면 승인을 받은 경우는 예외로 한다.)

④ 본 계약의 해지 또는 종료가 될 시 모든 정보는 KVC에게 인계하여야 하고 생큐소프트가 보관하는 모든 자료는 즉시 폐기하여야 한다.

⑤ 생큐소프트가 ①~④항을 어기고 KVC와 관련된 어떠한 정보(가맹점 정보 포함)를 본 사업 외의 목적으로 사용한 경우 생큐소프트는 손해 배상과민, 형사상의 책임을 진다.

제6조 [계약기간]

① 본 계약은 2024년 3월 20일부터 3년으로 하며, KVC와 생큐소프트가 상호 이의를 제기하지 않을 경우 1년씩 자동 연장한다.

② 계약유지에 이의가 있을 시에는 계약만료 6개월 이전 서면으로 이의를 제기해야 하며 잔여 계약기간이 6개월 미만인 경우에는 서면이 도착한 날로부터 최소 6개월간은 본 계약이 유지되는 것으로 한다.

제7조 [계약해지]

아래의 경우 본 계약은 어느 일방의 통지로서 즉시 해지할 수 있다.

- ① 어느 일방이 회생/파산신청을 하는 경우
- ② 어느 일방이 회사를 운영할 권리를 상실한 경우
- ③ 어느 일방이 천재지변 등으로 더 이상 회사를 운영할 수 없게 된 경우
- ④ 본 계약을 위반하는 경우
- ⑤ 양 측의 합의에 의한 경우

제8조 [올바른 거래를 위한 협정]

① KVC와 생큐소프트는 다음 각 호의 내용을 준수하도록 한다.

(1) 금품이나 선물, 향응, 편의 또는 접대를 받는 등 부당한 이익을 취하거나 부도덕한 행위를 하지 않는다.

(2) 상품이나 샘플 등을 부당하게 요구하지 않는다.

(3) 상거래를 통하여 인지한 매도자의 경영비밀, 정보 등을 누설하거나 부당하게 이용하지 않는다.

(4) 상호에게 항상 정직하고 청렴한 자세와 정중한 예의를 갖추고 평등한 기회보장과 공평한 대우를 한다.

② 상호신뢰 및 조치

1. 양 당사자는 본 계약내용에 대하여 당해 임직원 및 관계자를 상대로 수시 점검, 교육하여 성실히 이행하도록 독려한다.
2. 양 사는 본 협정에 위반하는 임직원 등에 대한 징계 등 적절한 제재방안을 마련하고, 본 협정에 위반하는 임직원에 대하여 그 방안에 따라 제재를 하여야 하며, 조치결과를 상대방에게 통지한다.
3. 양사 중 일방이 본 계약을 위반할 경우, 상대방 당사자는 위반 내용에 대한 조치의 기준에 따라 거래중지를 포함한 거래 제한조치를 취할 수 있고, 위반한 당사자는 위반 내용에 대한 조치에 상응하는 책임을 감수하여야 한다.
4. 양 당사자는, 본 협정 및 전자문서에 의하여 체결된 약정, 대표이사 명의의 공문에 의한 약정 외, 임 직원간에 이루어진 구두약정사항과 대표이사 명의가 아닌 서면

약정에 대하여는 상대방에게 책임을 지지 아니한다.

제9조 [특약사항]

- ① 양 사는 계약에 대한 의무와 권리를 제 3자에게 위임하거나 양도 할 수 없다.
- ② 브랜드사용료는 매월 생큐마트 물을 통해 발생하는 월별 실적 ^{21%} 합계(배송확정기준, VAT제외)에 대한 기준으로 아래의 금액을 차월 말까지 지급한다. (정원생각하는 2명기준 차임이거름)

월 매출	10억원 이하	10억원 초과 20억원 이하	20억원 초과 30억원 이하	30억원 초과 50억원 이하	50억원 초과 70억원 이하	70억원 초과
브랜드 사용료	50만원	100만원	200만원	400만원	500만원	700만원

2024. 3. 20.

회 사 명 : 한국수퍼체인유통사업협동조합

사업자 등록번호 : 220-82-00712

주 소 : 서울시 영등포구 의사당대로1길 25, 907호

이사장 김 재 면

(인)

회 사 명 : (주)생큐소프트

사업자 등록번호 : 609-86-28060

주 소 : 서울시 강남구 테헤란로108길 25, 5층 5511호

대표이사 양 동 군

(인)



(1 / 1)

발 급 번 호		폐 업 사 실 증 명 (법인사업자)		처 리 기 간	
9624-352-1709-000				즉 시	
상 호 (법 인 명)		주식회사 생큐소프트			
사 업 자 등 록 번 호		609-86-28060			
성 명 (대 표 자)		조은미			
주 민 (법 인) 등 록 번 호		110111-8879623			
사 업 장 소 재 지		서울특별시 강남구 테헤란로108길 25, 5층 5511호(대치동, 대동빌딩)			
업 태		도매 및 소매업/서비스업			
종 목		전자상거래업/시스템 통합 및 관리업			
개 업 일		2024년 03월 06일			
휴 업 기 간					
폐 업 일		2026년 01월 22일			
공 동 사 업 자		성명(법인명)		주민(사업자)등록번호	
		해당사항이 없습니다.			
위와 같이 증명합니다. ※ 위 내용은 발급일 현재 상황으로서 추후 변경될 수 있습니다. 2026 년 1 월 22 일					
접 수 번 호		505011473981			
담 당 부 서		민원봉사실			
담 당 자					
연 락 처		02-3011-7556			

삼성세무서



* 본 증명의 위·변조 여부는 발급일로부터 90일 이내 「국세청 홈택스(www.hometax.go.kr) 또는 모바일 홈택스 > 민원증명(증명발급) > 민원증명 원본확인」에서 발급번호로 확인, 또는 문서 하단의 바코드로 확인이 가능합니다.
(공문서를 위·변조하거나 행사한 자는 10년 이하의 징역에 처할 수 있습니다.)
* 본 증명은 홈택스(www.hometax.go.kr)에서 대민 온라인 서비스를 통해 발급된 증명서입니다.
* 본 증명은 대리인(태강 세무회계)이 신청하여 발급한 것입니다.